

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 319/2530

พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี

โจทก์

นายดอเลาะหรืออาเวยาวหรืออาแวบ้าน

สัมมะแซ กับพวก

จำเลย

นายอุมาหรือเปาะซูมา สามะ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า สำหรับจำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 138, 140, 335, 83 ฯลฯฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้
กำลังประทุษร้ายและได้กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธหรือร่วมกระทำความผิดด้วยกัน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปจำคุก 3 ปี ฐานลักทรัพย์โดยมีอาวุธหรือร่วมกระทำความผิดด้วย
กันตั้งแต่สองคนขึ้นไป จำคุก 2 ปี เรียงกระทงลงโทษ รวมจำคุก 5 ปีคำให้การของ
จำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่ด้วยลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี
4 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ ในข้อหาฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้า
พนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ฐานฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ฐาน

หลักทรัพย์ และฐานพาอาวุธปืนโดยมิได้รับอนุญาต นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นแต่ให้ขังจำเลยทั้งสองไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 136)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกาตีราคา
100,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ